



# Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 28 dhoulhijja 1430 – 15 décembre 2009

152<sup>ème</sup> année

N° 100

## Sommaire

### Décrets et Arrêtés

- Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger**  
Décret n° 2009-3723 du 14 décembre 2009, fixant l'organigramme du centre de recherches et d'études de sécurité sociale ..... 3882
- Ministère des Finances**  
Nomination d'un chargé de mission..... 3883
- Ministère de l'Environnement et du Développement Durable**  
Décret n° 2009-3725 du 14 décembre 2009, portant approbation d'un contrat de concession et d'un cahier des charges pour la gestion d'un parking public payant situé sur le domaine public maritime dans la zone nord riveraine au port de plaisance de Hammamet Sud ..... 3883
- Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques**  
Décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009, portant réglementation de la cueillette et du transport des olives ..... 3883

### Circulaires

- Banque Centrale de Tunisie**  
Circulaire aux banques et aux intermédiaires agréés n° 2009-20 ..... 3887  
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2009-21 ..... 3888  
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2009-22 ..... 3893  
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2009-23 ..... 3894  
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2009-24 ..... 3895

## décrets et arrêtés

### **MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

#### **Décret n° 2009-3723 du 14 décembre 2009, fixant l'organigramme du centre de recherches et d'études de sécurité sociale.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,  
de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut  
général des agents des offices, des établissements  
publics à caractère industriel et commercial et des  
sociétés dont le capital appartient directement et  
entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques  
locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et  
complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27  
décembre 2007 relative à l'initiative économique,

Vu la loi n° 89-9 du 1<sup>er</sup> février 1989, relative aux  
participations, entreprises et établissements publics,  
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et  
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 96-50 du 20 juin 1996, portant création  
du centre de recherches et d'études de sécurité sociale,

Vu le décret n° 97-2182 du 10 novembre 1997,  
fixant l'organisation administrative et financière du  
centre de recherches et d'études de sécurité sociale, tel  
que modifié et complété par le décret n° 2006-2721 du  
16 octobre 2006,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002,  
relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les  
établissements publics n'ayant pas le caractère  
administratif, aux modalités d'approbation de leurs  
actes de gestion, aux modes et aux conditions de  
désignation des membres des conseils d'établissement  
et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant  
désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et  
les établissements publics à caractère non  
administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et  
complété et notamment le décret n° 2008-3737 du 11  
décembre 2008,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005,  
fixant les attributions du ministère des affaires  
sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu le décret n° 2008-500 du 25 février 2008, relatif  
à l'approbation du statut des personnels du centre de  
recherches et d'études de sécurité sociale,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - L'organigramme du centre de  
recherches et d'études de sécurité sociale est fixé  
conformément au schéma et à l'annexe joints au  
présent décret.

Art. 2 - La mise en application de cet  
organigramme s'effectue sur la base de fiches  
décrivant avec précision les attributions relevant de  
chaque poste d'emploi au sein du centre de recherches  
et d'études de sécurité sociale.

La nomination aux emplois fonctionnels prévus par  
l'organigramme s'effectue conformément aux  
dispositions du décret fixant les conditions  
d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au  
sein du centre de recherches et d'études de sécurité  
sociale.

Art. 3 - Le centre de recherches et d'études de  
sécurité sociale est appelé à établir un manuel de  
procédure fixant les règles à suivre pour  
l'accomplissement de chaque tâche relevant des  
attributions de chaque structure et les relations entre  
ces structures.

Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela  
s'avère nécessaire.

Art. 4 - Le Premier ministre, le ministre des  
finances et le ministre des affaires sociales, de la  
solidarité et des tunisiens à l'étranger sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  
présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la  
République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 2009.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**NOMINATION**

**Par décret n° 2009-3724 du 14 décembre 2009.**

Monsieur Lamine Moulahi, inspecteur général des services financiers, est nommé chargé de mission au ministère des finances.

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

**Décret n° 2009-3725 du 14 décembre 2009, portant approbation d'un contrat de concession et d'un cahier des charges pour la gestion d'un parking public payant situé sur le domaine public maritime dans la zone nord riveraine au port de plaisance de Hammamet Sud.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, portant création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime telle que modifiée par la loi n° 2005-33 du 4 avril 2005, et notamment ses articles 25 et 26,

Vu la loi n° 2008-23 du 1<sup>er</sup> avril 2008, relative au régime des concessions,

Vu le décret n° 2005-2933 du 1<sup>er</sup> novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre du transport et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier - Est approuvé, le contrat de concession annexé au présent décret conclu le 28 novembre 2009 entre l'Etat tunisien représenté par le ministre de l'environnement et du développement durable, et la société d'études et d'aménagement la marina Hammamet Sud, représentée par son président-directeur général relatif à la gestion d'un parking public payant situé sur le domaine public maritime dans la zone nord riveraine au port de plaisance de Hammamet Sud.

Est approuvé également, le cahier des charges annexé audit contrat prescrivant les conditions d'exploitation des ouvrages et installations objet de l'occupation.

Art. 2 - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre du transport et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 2009.

**Zine El Abidine Ben Ali**

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE  
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

**Décret n° 2009-3726 du 14 décembre 2009, portant réglementation de la cueillette et du transport des olives.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, tel que modifié et complété par le décret du 4 octobre 1956,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-86 du 23 juillet 1994, relative aux circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche, telle que complétée par la loi n° 2000-18 du 7 février 2000,

Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2954 du 23 août 2008,

Vu le décret n° 98-1629 du 10 août 1998, relatif à l'approbation du plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,

Vu le décret n° 2005-2177 du 9 août 2005, fixant les conditions de commercialisation des huiles alimentaires,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du ministre de l'environnement et du développement durable,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

#### *Chapitre premier*

#### **Dispositions générales**

Article premier - Le présent décret fixe les conditions générales relatives à la cueillette et le transport des olives.

#### *Chapitre II*

#### **De la cueillette des olives**

Art. 2 - L'opération de la cueillette des olives s'effectue manuellement ou avec des outils, équipements ou machines permettant la préservation de la qualité du produit et la sécurité de l'olivier.

L'utilisation, lors de l'opération de la cueillette, d'outils susceptibles de compromettre la sécurité de l'arbre, y compris les gaules, est interdite.

La cueillette doit être effectuée sur des filets conformes à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 3 - A la suite de l'opération de la cueillette, il est procédé à la collecte, au vannage et à la mise en caisses en plastique ou en sacs en jute des fruits ou les laisser en vrac en séparant les olives fraîches des fruits tombés.

Il est interdit d'utiliser des sacs en plastique pour la collecte des olives ou des conteneurs non conformes à la réglementation en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 2003-1718 du 11 août 2003 susvisé.

Art. 4 - Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises fixe la date d'ouverture de la saison de la cueillette et la transformation des olives selon le degré de maturité des fruits et la rentabilité en huile, ainsi que la date de fermeture de la saison selon l'importance de la production prévue selon les régions compte tenu de la spécificité de chaque zone productrice des olives, des catégories d'olive et des facteurs climatiques enregistrés pendant chaque saison, et ce, sur proposition de la commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives prévue par l'article 7 du présent décret et sur l'avis des commissions régionales prévues par l'article 13 du présent décret.

#### *Chapitre III*

#### **Du transport et de la vente des olives**

Art. 5 - L'olive est transportée des fermes aux huileries ou aux marchés autorisés dans des caisses en plastique, des sacs en jute ou en vrac dans des conteneurs appropriés et destinés à cet effet et dans des conditions favorables n'affectant pas la qualité du produit.

Art. 6 - L'olive est vendue directement aux huileries ou aux marchés implantés selon le plan directeur des marchés de gros des produits agricoles et de la pêche. La collecte ou la commercialisation en dehors de ces espaces étant interdites.

**De l'organisation et du suivi du déroulement de la saison de la cueillette**

Art. 7 - Est créée, une commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives qui assure notamment :

- la proposition de la date d'ouverture et de fermeture de la saison de la cueillette et de la transformation des olives,

- la préparation pour la saison, l'organisation et le suivi de son déroulement au niveau de la cueillette, de la vente, de la trituration et du stockage en se basant sur les résultats des travaux des commissions régionales,

- l'étude des difficultés éventuelles qui peuvent surgir pendant le déroulement de la saison et la proposition des solutions convenables.

Art. 8 - La composition de la commission nationale est comme suit :

- le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques ou son représentant : président,

- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local : membre,

- un représentant du ministère de la santé publique : membre,

- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises : membre,

- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,

- un représentant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques : membre,

- un représentant de l'office national de l'huile : membre,

- un représentant de l'institut de l'olivier : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,

- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre.

Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission en raison de sa compétence et son expérience.

Art. 9 - Les membres de la commission nationale sont désignés par décision du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sur proposition des ministères et des organismes concernés.

Art. 10 - La commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives se réunit chaque fois qu'il est jugé nécessaire sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres de la commission au moins une semaine avant la tenue de la réunion. Il est permis, en cas d'urgence, de convoquer les membres de la commission le jour même de la réunion, et ce, par tout moyen.

Art. 11 - Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres au moins.

Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans les dix jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission émet ses avis par la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux, signés par le président ainsi que par tous les membres présents et dont une copie sera adressée au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et une copie sera transmise aux membres de ladite commission.

Art. 12 - Le secrétariat de la commission nationale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives est assuré par la direction générale de la production agricole relevant du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques.

Art. 13 - Est créée au sein de chaque gouvernorat, une commission régionale pour l'organisation et le suivi du déroulement de la saison de la cueillette des olives qui assure notamment :

- la proposition de la date d'ouverture et de fermeture de la saison de la cueillette et de la transformation des olives au niveau de la région.

- la préparation pour la saison, et le suivi de son déroulement au niveau de la cueillette, de la vente, de la trituration et du stockage,

- l'étude des difficultés éventuelles qui peuvent surgir pendant le déroulement de la saison au niveau régional et la proposition des solutions convenables.

Art. 14 - La commission régionale est composée comme suit :

- le gouverneur territorialement compétent ou son représentant : président,
- un représentant de l'office national de la protection civile : membre,
- un représentant du ministère de la santé publique : membre,
- un représentant du ministère de l'environnement et du développement durable : membre,
- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant du commissariat régional au développement agricole territorialement compétent : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat : membre.

Le président de la commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission en raison de sa compétence et son expérience.

Art. 15 - Les membres de la commission susmentionnée sont désignés par décision du gouverneur territorialement compétent sur proposition des parties concernées.

Art. 16 - La commission régionale se réunit sur convocation de son président, chaque fois qu'il est jugé nécessaire sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion.

Art. 17 - Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité de ses membres au moins.

Faute de quorum, une deuxième réunion est tenue dans un délai ne dépassant pas une semaine de la date de la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La commission émet ses avis par la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission régionale soumet au ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques des rapports périodiques comprenant les résultats de ses travaux concernant l'état d'avancement du déroulement de la saison et ses spécificités, les difficultés et les propositions.

#### *Chapitre V*

#### **Du contrôle et des infractions**

Art. 18 - Les conditions de transport des olives, sur la voie publique, des fermes ou des marchés aux huileries, la collecte et la commercialisation des olives sont contrôlées par les agents de la police judiciaire visés par les numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale et par les agents de l'administration habilités à cet effet.

Art. 19 - Le ministre de l'intérieur et du développement local, le ministre de la santé publique, le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 décembre 2009.

**Zine El Abidine Ben Ali**

# circulaires

**BANQUE CENTRALE DE TUNISIE**

## **CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2009-20**

\*\*\*\*\*

**OBJET** : Mise en circulation d'une nouvelle pièce de monnaie tunisienne.

\*\*\*\*\*

### **LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE,**

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu le décret n° 2009-2373 du 24 août 2009, portant approbation de la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie du 30 juillet 2009 décidant l'émission de pièces de monnaie de 1 dinar, ½ dinar, 50 millimes et 20 millimes ;

### **DECIDE :**

**Article 1<sup>er</sup>** : La Banque Centrale de Tunisie mettra en circulation à compter du **16 novembre 2009** une pièce de monnaie de 20 millimes. Cette pièce a cours légal et pouvoir libératoire.

**Article 2** : La pièce de 20 millimes présente les mêmes caractéristiques (diamètre, bord, dessins, textes, alliage et poids qui est de 4,1 grammes) que celles de la pièce de même dénomination mise en circulation en 2007, sauf en ce qui concerne le millésime qui est « **2009-1430** ».

Cette nouvelle pièce circulera concurremment avec les pièces actuellement en circulation.

**LE GOUVERNEUR**

**T. BACCAR**

**CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES**  
**N° 2009-21**

**O B J E T / Circulaire n° 2007-04 du 9 février 2007 relative à l'allocation touristique.**

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

La loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;

Le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993;

Le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;

La circulaire n° 2007-04 du 9 février 2007 relative à l'allocation touristique.

Décide :

**Article premier :** Les dispositions des articles 3, 4 et 22 de la circulaire n° 2007-04 du 9 février 2007 sont abrogées et remplacées comme suit :

**« Article 3 ( nouveau ) :** Le montant de l'allocation touristique est fixé à SIX MILLE DINARS (6.000 D) par année civile (1<sup>er</sup> janvier – 31 décembre).

Les enfants de moins de dix (10) ans peuvent obtenir une allocation de TROIS MILLE DINARS (3.000 D) par année civile.

**Article 4 ( nouveau ) :** Les personnes résidentes de nationalité étrangère bénéficiaires de transferts à titre d'économies sur salaires ainsi que les membres

de leur famille peuvent prétendre à une allocation de TROIS MILLE DINARS (3.000 D) par année civile. Le montant de cette allocation est fixé à MILLE CINQ CENT DINARS (1.500 D) par année civile pour leurs enfants de moins de dix (10) ans.

**Article 22 ( nouveau ) :** Pour prétendre à l'allocation touristique de SIX MILLE DINARS (6.000 D), les personnes résidentes de nationalité étrangère doivent souscrire une déclaration sur l'honneur selon le modèle objet de l'annexe n°1 à la présente circulaire portant signature et cachet de l'Intermédiaire Agréé ainsi que les mêmes indications que celles figurant sur le passeport concernant l'allocation touristique (montant, pays de destination, année civile...). Elle doit être adressée à la Banque Centrale de Tunisie en même temps que les états mensuels des allocations touristiques prévus par l'article 27 de la présente circulaire .

**Article 2 :** Les annexes n°s 2, 3 et 4 à la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2007-04 du 9 février 2007 sont abrogées et remplacées par les annexes jointes à la présente circulaire.

**Article 3 :** La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

**LE GOUVERNEUR**

**T. BACCAR**

**CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2009-21 DU 13-11-2009**

**ANNEXE N° 2 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007-04 DU 9/02/2007**

RAISON SOCIALE DE  
L'INTERMEDIAIRE AGREE  
AGENCE DE .....

**AUTORISATION DE SORTIE N°.....**

FORMULE MODELE "A"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                    |                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>CADRE<br/>RESERVE AU<br/>CLIENT</b>                  | M..... Accompagné de..... personnes<br>Adresse..... Muni du Passeport N°.....<br>Nationalité..... Délivré à..... le.....<br>Profession..... N° CIN <input type="checkbox"/> ou C.S <input type="checkbox"/> (1) et (2)<br>se rendant à.....<br>est autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                    |                            |
| <b>CADRE RESERVE A<br/>L'INTERMEDIAIRE AGREE</b>        | MOYENS<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MONTANT EN DEVISES | COURS DU JOUR                                                      | CONTRE VALEUR EN<br>DINARS |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Espèces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .....              | .....                                                              | .....                      |
|                                                         | <input type="checkbox"/> Chèque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .....              | .....                                                              | .....                      |
|                                                         | * Si espèces<br>- Coupure de : .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .....              | TOTAL A<br>RECEVOIR.....                                           | .....                      |
|                                                         | " ..... " .....<br>" ..... " .....<br>" ..... " .....<br>" ..... " .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....              | LE.....<br><b>CACHET ET SIGNATURE DE<br/>L'INTERMEDIAIRE AGREE</b> |                            |
| * Si chèque : N°..... Date .....<br>Correspondant ..... |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                    |                            |
|                                                         | Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes :<br>1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents , de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de 1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans .<br>2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèque doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises.<br>3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèques éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie.<br>4) Le bénéficiaire d'une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé s'il n'a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois.<br>5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes.<br><br><p align="center"><b>SIGNATURE</b></p> |                    |                                                                    |                            |

FEUILLET DESTINE AU CLIENT.

RAISON SOCIALE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE

(1) Cocher la case correspondante ;

(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

## CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2009-21 DU 13-11-2009

## ANNEXE N°3 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007-04 DU 9/02/2007

RAISON SOCIALE DE  
L'INTERMEDIAIRE AGREE  
AGENCE DE.....

## AUTORISATION DE SORTIE N°.....

FORMULE MODELE "B"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CADRE<br>RESERVE<br>AU CLIENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M..... Accompagné de..... personnes<br>Adresse..... Muni du Passeport N°.....<br>Nationalité..... Délivré à..... le.....<br>Profession..... N° CIN <input type="checkbox"/> ou C.S <input type="checkbox"/> (1) (2)<br>se rendant à..... est autorisé<br>à exporter les moyens de paiement suivants : |                    |                                                                                        |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MOYENS (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MONTANT EN DEVICES | COURS DU JOUR                                                                          | CONTRE VALEUR EN DINARS |
| CADRE RESERVE A<br>L'INTERMEDIAIRE<br>AGREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Espèces                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....              | .....                                                                                  | .....                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Chèque                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....              | .....                                                                                  | .....                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * Si espèces<br>- Coupure de : .....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                       | .....              | TOTAL A<br>RECEVOIR.....<br>LE.....<br>CACHET ET SIGNATURE DE<br>L'INTERMEDIAIRE AGREE | .....                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * Si chèque : N°..... Date ..... Correspondant .....                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                        |                         |
| Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes :<br><br>1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents , de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de 1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans .<br>2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèque doit être rétrocédée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises.<br>3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèque éventuellement rapatrié doit être également rétrocédé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie.<br>4) Le bénéficiaire d'une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétrocéder à un Intermédiaire Agréé s'il n'a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois.<br>5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes.<br><br><div style="text-align: center;">SIGNATURE</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                                        |                         |

FEUILLET DESTINE A L'INTERMEDIAIRE AGREE.

(1) Cocher la case correspondante ;

(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

## CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N°2009-21 DU 13-11-2009

## ANNEXE N° 4 A LA CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007-04 DU 9/02/2007

RAISON SOCIALE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE AGENCE DE.....

## AUTORISATION DE SORTIE N°.....

FORMULE MODELE "C"

VALIDITE D'UN MOIS ET POUR UN SEUL VOYAGE

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                               |                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CADRE RESERVE AU CLIENT</b>               | M..... Accompagné de..... personnes<br>Adresse..... Muni du Passeport N°.....<br>Nationalité..... Délivré à..... le.....<br>Profession..... N° CIN <input type="checkbox"/> ou C.S <input type="checkbox"/> (1) et (2)<br>se rendant à..... est<br>autorisé à exporter les moyens de paiement suivants :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                               |                                |
| <b>CADRE RESERVE A L'INTERMEDIAIRE AGREE</b> | <b>MOYENS (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>MONTANT EN DEVISES</b>                 | <b>COURS DU JOUR</b>                                                                                                          | <b>CONTRE VALEUR EN DINARS</b> |
|                                              | <input type="checkbox"/> Espèces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .....<br>.....<br>.....                   | .....<br>.....<br>.....                                                                                                       | .....<br>.....<br>.....        |
|                                              | <input type="checkbox"/> Chèque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....<br>.....<br>.....                   | .....<br>.....<br>.....                                                                                                       | .....<br>.....<br>.....        |
|                                              | * Si espèces<br>- Coupure de : .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....<br>.....<br>.....<br>.....<br>..... | <b>TOTAL A RECEVOIR.....</b>                                                                                                  | .....                          |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | LE.....<br><b>CACHET ET SIGNATURE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE</b><br><br>* Si chèque : N°..... Date .....<br>Correspondant ..... |                                |
| <b>CADRE RESERVE A LA DOUANE</b>             | A : .....le.....<br>Date de sortie de Tunisie .....<br>Cachet de la Douane .....<br>Signature de l'Inspecteur .....<br><br>Je déclare reconnaître qu'il a été porté à ma connaissance les dispositions suivantes :<br>1) L'allocation touristique annuelle (1er janvier - 31 décembre) est de 6.000 D pour les résidents , de 3.000 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans, de 3.000 D pour les résidents étrangers autorisés à transférer des économies sur salaires ainsi que pour les membres de leur famille et de 1.500 D pour leurs enfants âgés de moins de 10 ans .<br>2) Au cas où le voyage n'est pas effectué, l'allocation délivrée en espèces ou par chèques doit être rétrocedée dans un délai de 15 jours ouvrables qui suivent la date d'expiration de la durée de validité de l'autorisation d'exportation des devises.<br>3) Le reliquat des devises en espèces ou par chèque éventuellement rapatrié doit être également rétrocedé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la date du retour en Tunisie.<br>4) Le bénéficiaire d'une allocation touristique qui lui a été délivrée au cours du mois de Décembre doit la rétroceder à un Intermédiaire Agréé s'il n'a pas voyagé au plus tard le 31 du même mois.<br>5) Toute violation de ces dispositions constitue une infraction à la réglementation des changes.<br><br><b>SIGNATURE</b> |                                           |                                                                                                                               |                                |

FEUILLET DESTINE A LA DOUANE.

RAISON SOCIALE DE L'INTERMEDIAIRE AGREE

(1) Cocher la case correspondante ;

(2) Inscrire le n° de la Carte d'Identité Nationale ou de la Carte de Séjour selon que le bénéficiaire est de nationalité tunisienne ou étrangère.

## CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2009 – 22

**OBJET/ Circulaire n° 93-10 du 8 septembre 1993 relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger.**

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;
- le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993;
- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;
- la circulaire n° 93-10 du 8 septembre 1993, relative aux transferts à titre de frais de scolarité au profit des étudiants à l'étranger telle que modifiée par les textes subséquents .

Décide :

**Article Premier :** Le premier paragraphe, A, et le premier paragraphe, B,II de la circulaire n° 93-10 du 8 septembre 1993 sont abrogés et remplacés comme suit :

**« Premier paragraphe, A, II (nouveau) :** Le transfert à titre de frais d'installation se fait sous forme d'une allocation annuelle d'un montant maximum de TROIS MILLE DINARS (3.000 D).

**Premier paragraphe, B, II (nouveau) :** Le montant maximum de l'allocation pouvant être transféré à titre de frais de séjour à l'étranger pour études durant l'année universitaire ou scolaire est fixé à DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE DINARS (2.250 D) par mois. »

**Article 2 :** La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

LE GOUVERNEUR

**Taoufik BACCAR**

## CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2009 – 23

**OBJET/ Circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 relative aux transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger.**

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;
- le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n°93-48 du 3 mai 1993;
- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 sus-visée, tel que modifié par les textes subséquents ;
- la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 relative aux transferts au titre de frais afférents à la formation professionnelle à l'étranger.

Décide :

**Article Premier :** Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 3 et de l'article 4 de la circulaire n° 2007-09 du 12 avril 2007 sont abrogées et remplacées comme suit :

«**Article 3 (1<sup>er</sup> alinéa nouveau)** : Le transfert à titre de frais d'installation est effectué sous forme d'une allocation d'un montant maximum de TROIS MILLE DINARS (3.000 D) pour chaque période de formation mentionnée dans l'attestation de non objection pour la poursuite d'une formation professionnelle à l'étranger, délivrée par le Ministère chargé de la formation professionnelle.

**Article 4 (nouveau)** : Le montant maximum de l'allocation pouvant être transféré à titre de frais de séjour à l'étranger pour formation professionnelle est fixé à DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE DINARS (2.250 D) par mois durant la période de formation mentionnée dans l'attestation prévue par l'article 3 de la présente circulaire. »

**Article 2 :** La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

LE GOUVERNEUR

Taoufik BACCAR

## **Circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 2009-24**

**Objet :**     Financement des biens et services d'origine française pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les petites et moyennes industries tunisiennes (PMI) dans le cadre de la Convention de prêt de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000) conclue le 2 octobre 2009 entre la Banque Centrale de Tunisie et Natixis.

---\*\*\*---

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents,

Vu le Protocole Financier conclu le 23 avril 2009 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Française et approuvé par la loi n° 2009-61 du 31 juillet 2009,

Vu la Convention de prêt conclue le 2 octobre 2009 entre la Banque Centrale de Tunisie et NATIXIS.

**Porte à la connaissance des Intermédiaires Agréés ce qui suit:**

**ARTICLE PREMIER :** Une ligne de crédit de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000) est mise à la disposition des PME-PMI tunisiennes qui exportent ou qui souhaitent exporter dans le but de renforcer leur potentiel à l'exportation.

**ARTICLE 2 :** Tout Intermédiaire Agréé qui désire émarger sur cette ligne de crédit est appelé à faire part à la Banque Centrale de Tunisie de son accord d'utiliser cette source de financement selon les conditions décrites ci-après.

**PARAGRAPHE PREMIER : OPERATIONS ELIGIBLES AU FINANCEMENT :**

**ARTICLE 3 :** La présente ligne de crédit couvre les besoins suivants des PME-PMI tunisiennes :

a/ Financement de biens et services d'origine française.

Le transport sera considéré comme service français s'il est effectué sous connaissance émis par un armateur français et certifié comme service français par les autorités françaises compétentes, ou sous une lettre de transport aérien émise par une compagnie française de frêt aérien, ou sous une lettre de voiture émise par un transporteur routier français.

L'assurance sera considérée comme service français si elle est souscrite auprès d'une compagnie agréée sur le marché français.

b/ Financement de biens et services tunisiens ou étrangers, dans la limite de 25% des concours mis en place, l'exécution des contrats étant sous la responsabilité des fournisseurs français.

Tous les secteurs sont éligibles au financement dans le cadre de la présente ligne de crédit à l'exception de celui du tourisme.

**ARTICLE 4 :** Est considérée comme PME-PMI, toute entreprise remplissant les critères fixés par le décret n° 2008-388 du 11 février 2008. Elle doit être une société indépendante; en particulier, les filiales des entreprises françaises ne peuvent pas bénéficier des fonds de cette ligne de crédit.

**ARTICLE 5:** Le montant de chaque opération éligible au financement ne doit pas être inférieur à Cent Mille Euros (EUR 100.000) ni excéder Deux Millions d'Euros (EUR 2.000.000).

**PARAGRAPHE II : CONDITIONS DE RETROCESSION :**

**ARTICLE 6 :** La ligne de crédit, objet de la présente circulaire est rétrocédée aux conditions ci-dessous.

**a- Pour les Intermédiaires Agréés :**

- Taux d'intérêt : 0,1% l'an pour une rétrocession en euro.
- Taux d'intérêt : 2,1% l'an pour une rétrocession en dinar.

Le remboursement de chaque tirage se fera sur dix (10) ans dont cinq ans et demi (5,5) de franchise comme suit :

Le principal est remboursable en neuf (9) échéances semestrielles égales et successives, la première étant exigible soixante douze (72) mois après la fin du trimestre civil au cours duquel le tirage aura été effectué.

**b-Pour les bénéficiaires finals :**

- Taux d'intérêt : 2,6% l'an au maximum pour une rétrocession en euro.
- Taux d'intérêt : 4,6% l'an au maximum pour une rétrocession en dinar.

Le remboursement de chaque tirage se fera sur dix (10) ans au maximum dont cinq ans et demi (5,5) de franchise au maximum comme suit :

Le principal est remboursable en neuf (9) échéances semestrielles égales et successives au maximum, la première étant exigible soixante douze (72) mois au maximum après la fin du trimestre civil au cours duquel le tirage aura été effectué.

**ARTICLE 7:** Les conditions financières accordées par l'Intermédiaire Agréé au bénéficiaire final seront examinées au cas par cas par le Service Economique près l'Ambassade de France à Tunis et par les autorités tunisiennes compétentes. Ceux-ci analyseront en particulier l'adéquation des conditions financières avec l'économie du projet d'investissement du bénéficiaire final.

**ARTICLE 8:** Les intérêts sont calculés sur le montant du principal restant dû. Ils courent à partir de la date de chaque tirage et sont calculés sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours. Ils sont payables semestriellement à terme échu, la première venant à

échéance six (6) mois après le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le tirage aura été effectué.

**ARTICLE 9:** La Banque Centrale de Tunisie établira pour chaque tirage, l'échéancier de remboursement en principal et en intérêts et le communiquera par la suite à l'Intermédiaire Agréé.

**ARTICLE 10 :** A chaque échéance, la Banque Centrale de Tunisie débitera le compte de l'Intermédiaire Agréé ouvert sur ses livres du montant en principal et intérêts :

- en dinar dans le cas d'une rétrocession en dinar.
- en euro dans le cas d'une rétrocession en euro.

**ARTICLE 11 :** L'Intermédiaire Agréé ne peut en aucun cas se prévaloir de la défaillance des entreprises bénéficiaires.

### **PARAGRAPHE III : PROCEDURES D'IMPUTATION :**

**ARTICLE 12 :** Le processus préparatoire du financement du prêt rétrocédé comportera deux phases principales dont la deuxième pourra, le cas échéant, se dérouler concomitamment avec la première.

#### **a/Reconnaissance d'une faculté de financement :**

L'Intermédiaire Agréé ou bien l'Intermédiaire Agréé chef de file (lorsqu'il s'agit d'un pool bancaire) présente la demande d'imputation directement au Service Economique près l'Ambassade de France à Tunis avec copie à la Banque Centrale de Tunisie (Direction des Paiements

et de la Dette Extérieurs). Cette demande sera appuyée d'un dossier précisant les points suivants :

- tous renseignements utiles sur la PME-PMI (notamment la décomposition de son capital),

- une fiche descriptive du projet d'investissement à financer, les coûts prévus, le schéma de financement et toutes informations pouvant conclure à la viabilité technique et financière du projet,

- les factures proforma des fournisseurs ou tout autre document en tenant lieu,

- les informations relatives aux conditions du prêt rétrocédé de la banque au bénéficiaire final (montant, durée, conditions de rémunération, garanties).

Après instruction du dossier, le Service Economique près de l'Ambassade de France à Tunis adresse une lettre d'application à la Banque Centrale de Tunisie. Celle-ci adresse à l'Intermédiaire Agréé une notification qui arrêtera les conditions et les modalités d'imputation et de versement des fonds telles que décrites dans la lettre d'application.

#### **b/ Imputation et reconnaissance des droits de tirage :**

L'imputation définitive sur la faculté de financement est subordonnée à la présentation par l'Intermédiaire Agréé au Service Economique près l'Ambassade de France à Tunis du contrat passé entre le fournisseur et le bénéficiaire final.

Le terme « contrat » peut englober, sous réserve d'acceptation par le Service Economique près l'Ambassade de France à Tunis, aussi bien les contrats de marché proprement dits, qui seront, éventuellement,

conclus entre les opérateurs émergeant sur cette ligne de crédit, que tout autre document pouvant en tenir lieu, en particulier des factures proforma émises par le fournisseur et acceptées formellement, par le bénéficiaire final.

**ARTICLE 13 :** La date limite d'imputation des contrats signés est fixée au 31 mars 2011.

#### **PARAGRAPHE IV : MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS :**

**ARTICLE 14 :** Toutes les demandes de versement correspondant aux droits de tirages agréés doivent être adressées par l'Intermédiaire Agréé à NATIXIS (Poste Clients –Direction des Activités Institutionnelles BP- 4 75060 PARIS CEDEX 02 ) (CODE BIC CCBPFRPP) accompagnées des justifications exigées, avec copie à la Banque Centrale de Tunisie (Direction des Paiements et de la Dette Extérieurs).

La première demande de versement, devra être appuyée d'une copie certifiée conforme de l'accord de prêt signé avec le bénéficiaire final, étant entendu qu'un tel accord devra respecter les termes de la notification de l'accord d'imputation adressée par la Banque Centrale de Tunisie à l'Intermédiaire Agréé et qu'il ne pourra être modifié sans le consentement préalable de la Banque Centrale de Tunisie et de NATIXIS.

**ARTICLE 15 :** Les fonds sont versés par NATIXIS soit pour :

**a/ le règlement des fournisseurs français selon les modalités convenues entre le fournisseur et le bénéficiaire final (remise documentaire, lettre de crédit....).**

L'Intermédiaire Agréé adressera à NATIXIS toutes les instructions nécessaires pour permettre à ce dernier d'effectuer les versements demandés.

Ces instructions devront être accompagnées, en cas de règlement par remise documentaire, des mémoires, factures ou demandes d'acomptes et des justificatifs attestant l'origine des biens et services financés. Les justificatifs peuvent être présentés sous forme de photocopies ou duplicata certifiés conformes à l'original par ledit Intermédiaire Agréé.

Pour le règlement par lettre de crédit, l'Intermédiaire Agréé joindra à sa demande de règlement, une copie de la lettre de crédit. Les mémoires, factures ou demandes d'acompte seront présentés à NATIXIS par la banque auprès de laquelle la lettre de crédit a été ouverte. Ces justificatifs peuvent également être présentés sous forme de photocopies ou duplicata certifiés conformes à l'original par Ladite banque.

Pour la part tunisienne des contrats libellés en dinars, les paiements seront effectués sur un compte du fournisseur français ouvert auprès

d'une banque tunisienne sur la base du taux de change fixé par la Banque Centrale de Tunisie deux jours ouvrés avant la date du tirage.

**b/ le refinancement des dépenses déjà réglées par le bénéficiaire final.**

Dans ce cas, les fonds seront mis à la disposition du bénéficiaire final, à la demande de l'Intermédiaire Agréé sur justification des dépenses payées et de l'origine française de biens et services et sur présentation des différents documents requis pour permettre le paiement.

Ces dépenses devront avoir été engagées postérieurement à la date de la demande de financement présentée par l'Intermédiaire Agréé au Service Economique près l'Ambassade de France à Tunis.

Pour la part tunisienne des contrats libellés en dinars, les paiements seront effectués sur un compte du bénéficiaire final ouvert auprès d'une banque tunisienne sur la base du taux de change fixé par la Banque Centrale de Tunisie deux jours ouvrés avant la date du tirage.

**ARTICLE 16 :** Sauf dérogation accordée lors de l'imputation du contrat, le montant du premier acompte de chaque contrat, financé par le prêt, est compris entre 10% et 20% du montant du contrat financé, hors transport et assurance.

En ce qui concerne le financement du transport et l'assurance, aucun règlement ne pourra intervenir avant les expéditions. Lorsque le financement du transport et d'assurance sera demandé, il sera transmis à

NATIXIS copie du connaissance ou de la lettre de transport aérien ou de la lettre de voiture, ainsi que du bordereau de prime d'assurance.

**ARTICLE 17 :** La date limite des versements des fonds est fixée au 31 mars 2012.

**ARTICLE 18 :** L'Intermédiaire Agréé doit communiquer à NATIXIS, à sa demande, toute information utile sur le projet financé, et l'informer de tout fait ou événement susceptible de compromettre le service du prêt rétrocedé.

**ARTICLE 19 :** La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

**LE GOUVERNEUR**

**T. BACCAR**